الهمام وقيل عليه دمان للجبر فى بعض الصور فى الكافى قال بعضهم دم القران واجب اجماعا ويجب دم آخر اجماعا بسبب الجناية على الاحرام لان الحلق لايحل الا بعد الذبح ويجب دم آخر عند أبى حنيفة بتأخير الذبح خلافا لهما واليه مال صاحب الهداية ومن خطأ صاحب الهداية فلغفلته عن هذه الرواية وفى الكبير كلام كثير يظهر به الدراية (ولوطاف) اى المفرد وغيره (قبل الرمى والحلق لاشئ عليه ويكره) اى لتركه السنة وهى الترتيب بين الثلاثة

﴿ فصل فى الجناية فى رمى الجمرات ﴾ (ولو ترك رمى يوم) اى من ايام النحر (كله) اى سبع حصيات فى اليوم الاول واحدى وعشرين فى بقية الايام (او اكثره كاربع حصيات فما فوقها فى يوم النحر أواحد عشرة حصاة فيما بعده اواخره الى يوم آخر فعليه دم) اى لتركه أوتأخيره (وان اخره الى الليل) اى الآتى (فلاشئ عليه) اى اتفاقا الا فى رواية عن ابى يوسف لانه لا يرمى فى الليل وعليه دم والمشهور عنه خلافها وان لم يرم حتى اصبح رماها من الغد وعليه دم عند ابى حنيفة للتأخير لا عندهما وان لم يرم من الغد ولا من بعده حتى مضت ايام الرمى بغروب الشمس من آخر ايام التشريق وهو اليوم الرابع من ايام الرمى فعليه دم بالاتفاق لتركه الرمى والحاصل ان الرمى موقت عند ابى حنيفة وعندهما ليس بموقت فاذا اخر رمى يوم الى يوم آخر فعنده يجب القضاء مع الدم وعندهما يجب القضاء لاغير لان الايام كلها وقت لها واما اذا خرج وقتها فوجب دم ايضا عندهما لترك الرمى وهو قول اكثر العلماء والاصح عند الشافعية (وان ترك الاقل أواخره كحصاة او حصاتين أو ثلاثة فى اليوم الاول وعشر حصيات فادونها فيما بعده) أى بعد اليوم الاول (فعليه لكل حصاة صدقة الا ان يبلغ ذلك دما فينقص منه) كما مر مرارا (ولو ترك رمى الايام كلها فعليه دم واحد)

﴿ فصل فى ترك الواجبات بعذر ﴾ (ولو ترك شيأ من الواجبات بعذر لاشئ عليه على ما فى البدائع وكذا الكرمانى لكن يرد على تعميمهما تخصيصهم عدم لزوم شئ فى ترك طواف الصدر وتأخير الزيارة للمرأة مطلقا (واطلق بعضهم وجوبه) اى الدم (فيها) اى فى الواجبات اذا تركها (الا فيما ورد النص) اى التصريح به عن بعض العلماء (وهى ترك الوقوف بمزدلفة) كما صرح به فى الهداية والكافى وغيرهما (وتأخير طواف الزيارة عن وقته) كما صرح به فى السراجية وغيرها (وترك الصدر) اى طوافه (للحائض والنفساء) قيد للمسئلتين كما صرح به الطحاوى وابو الليث وصاحب الهداية والكافى والمجمع وغيرهم (وترك المشى فى الطواف والسعى) كما صرح به فى المجمع والخلاصة وغيرهما (وترك السعى) كما نص عليه صاحب البدائع بخصوصه فى موضع (وترك الحلق لعلة فى رأسه) اذا تعذر معها الحلق أو التقصير على ما صرح به فى البحر الزاخر هذا وفى النخبة أن بعض الاصحاب أطلق وجوب الدم فى ترك الواجب بعذر وبغير عذر اى قياسا على ارتكاب المحظورات وأجابوا عن طواف الصدر بأنه ورد فيه النص وغيره لايقاس عليه قال المصنف وفى اقتصاره على الصدر نظر لورود النص فى غيره كالوقوف بمزدلفة والركوب فى الطواف انتهى وفيه أن مراده ما ورد فيه النص النبوى وتمثيله بطواف الصدر لكون الكلام فيه لايستلزم نفى غيره والله اعلم (النوع السادس فى الصيد وما يتعلق به) قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما اى محرمين وقد قال بعض العلماء ان قتل الصيد من الكبائر ثم الصيد مصدر بمعنى الاصطياد وقد يراد به المصيد وكلاهما حرام على المحرم واراد المصنف تعريف المعنى الثانى

موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار (اللهم) ياعالم الخفيات ياسامع الاصوات يابا عث الاموات يامجيب الدعوات ياقاضى الحاجات ياخالق الارض والسموات أنت الله الذى لااله الا أنت الواحد الذى لايبخل والحليم الذى لايعجل لاراد لامرك ولامعقب لحكمك رب كل شئ ومالك كل شئ ومقدر كل شئ أسألك اللهم أن ترزقنى علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زاكيا وايمانا خالصا وهب لنا انابة المخلصين وخشوع